

## REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Centrum Medyczne 7

### I. Definicje

**Przychodnia** – podmiot medyczny świadczący usługi dla Pacjentów w formie stacjonarnej oraz online. Przychodnię stanowi CM7 Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110) przy ul. Powstańców Warszawy 7/1.5 NIP: 6631891951, REGON: 541934650, KRS: 0001177361 zwana także w dalszej części Regulaminu „Spółką”.

**Formularze** na stronie internetowej pod adresem: [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl) w tym:

- **Formularz Pacjenta** – opcjonalnie wypełniany przez Pacjenta/Użytkownika w celu założenia Konta Pacjenta służący do zebrania danych Pacjenta, niezbędnych do identyfikacji Pacjenta, kontaktu z pacjentem, prowadzenia Konta Pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta oraz do wykonania Umowy o Usługę Konsultacji Online, a także do odebrania od Pacjenta niezbędnych zgód i oświadczeń.
- **Formularz kontaktowy** – wypełniany przez Pacjenta/Użytkownika lub inną osobę zainteresowaną kontaktem z Przychodnią.

**Harmonogram** – dokument określający czas pracy (dni i godziny) obowiązujący w Przychodni, znajdujący się na stronie internetowej.

**Dane osobowe** – zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych (RODO) wszelkie informacje służące do identyfikacji osoby fizycznej podawane przez Pacjenta lub inną osobę w celu założenia Konta Pacjenta bądź kontaktu z Przychodnią. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w [Polityce Prywatności](#).

**Konto Pacjenta** – założone jest przez Pacjenta/Użytkownika bądź Przychodnię w celu korzystania z Usług Online oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji. Dostęp do Konta zapewnia login oraz hasło.

**Lekarz** – osoba posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych i posiadającą prawo do wykonywania zawodu lekarza, w rozumieniu Ustawy o zawodzie lekarza, zatrudniona przez lub współpracująca z Przychodnią.

**Pacjent/Użytkownik** – Użytkownik korzystający z usługi konsultacji online lub wizyty stacjonarnej.

**Regulamin** – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, stanowiący Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin zawierania umów o świadczenie usług zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności.

**Umowa** – umowa o świadczenie Usług.

**Usługa Online** - usługa świadczona przez Przychodnię do Pacjenta/Użytkownika, mająca za przedmiot świadczenie zdrowotne w postaci konsultacji lekarskiej udzielanej na odległość za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 2 ust. 4 Ustawy o zawodzie lekarza, za pośrednictwem rozmowy, która została opisana w art. 9 Regulaminu.

**Ustawa o działalności leczniczej** – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.)

**Ustawa o prawach konsumenta** – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287).

**Ustawa o prawach pacjenta** – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 849).

**Ustawa o zawodzie lekarza** – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2020 poz. 514 ze zm.).

**Wizyta Stacjonarna** - usługa świadczona przez Przychodnię do Pacjenta, mająca za przedmiot świadczenie zdrowotne w postaci konsultacji lekarskiej odbywającej się w trakcie stacjonarnej wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim Przychodni.

**Zewnętrzny Operator Płatności** – agent rozliczeniowy w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 794), czyli profesjonalny podmiot prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej.

## II. Postanowienia ogólne

1. Centrum Medyczne 7 jest właścicielem strony internetowej znajdującą się w domenie [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl) poprzez którą, Przychodnia świadczy Pacjentom wskazane w Regulaminie świadczenia zdrowotne, w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, oraz świadczy inne usługi drogą elektroniczną.

2. Regulamin jest nieodpłatnie, stale udostępniany Pacjentom/Użytkownikom na stronie internetowej [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl) za której pośrednictwem, Użytkownicy mogą pozyskać, odtwarzać i utrzymywać jego treść.

3. Regulamin określa m.in.:

- a. rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej,
- b. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Przychodnię
- c. tryb postępowania reklamacyjnego.

### III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Przychodnia świadczy następujące rodzaje usług:

- a. Usługa dostępu do strony internetowej i możliwości przeglądania jej treści,
- b. Usługa Konto Pacjenta,
- c. Usługi Konsultacji Online,
- d. Usługa rejestracji na Konsultację Online lub wizytę stacjonarną,
- e. Usługa komunikacji elektronicznej (np. poprzez stosowanie środków komunikacji pomiędzy Przychodnią a Pacjentem/Użytkownikiem takich jak e-miał. SMS itp.).

2. Przychodnia świadczy wyżej wymienione usługi w zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu, a w przypadku Usług mających za przedmiot świadczenia zdrowotne, także w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego.

### IV. Warunki świadczenia usług

1. Dostęp do i korzystanie z usług Przychodni wymaga dostępu do urządzenia końcowego (komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, smartfonu, tabletu itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari lub innej podobnej) w aktualnej wersji, posiadanie adresu poczty elektronicznej i dostępu do komunikatora poczty elektronicznej; włączonej (w przeglądarce na urządzeniu końcowym) obsługi JavaScript, włączonej obsługi plików cookies.

2. Usługa dostępu do strony internetowej Przychodni i możliwości przeglądania jej treści jest dostępna dla wszystkich Użytkowników na równych zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Usługi dostępu do strony internetowej i możliwości przeglądania jej treści, założenia Konta Pacjenta są świadczone nieodpłatnie.

4. Usługi Konsultacji Online są dostępne wyłącznie dla Użytkowników będących osobami fizycznymi, które osiągnęły pełnoletniość oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Warunkiem świadczenia rejestracji na wizytę stacjonarną jest wcześniejsze zapisanie się poprzez:

- a. Osobista wizytę w recepcji Przychodni,
- b. Telefonicznie dzwoniąc na numer umożliwiający rejestrację,
- c. Elektronicznie poprzez wysłkę poczty e-mail na adres elektroniczny Przychodni bądź poprzez Konto Pacjenta (o ile Pacjent/Użytkownik takowe posiada)

6. Konsultacje Online oraz Wizyty Stacjonarne są odpłatne. Ceny Usług są podane w Cenniku dostępnym na stronie internetowej [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl).

7. Koszt Usługi Online lub Wizyty Stacjonarnej obciąża w całości wyłącznie Pacjenta. Przychodnia nie udziela świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

8. Szczegółowe warunki świadczenia Usług Konsultacji Online są określone w art. 9 i 9a Regulaminu, a rejestracji na Wizytę Stacjonarną w art. 9b Regulaminu.

## **V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną**

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do strony internetowej i możliwości przeglądania jej treści dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Pacjenta/Użytkownika korzystania z tej Usługi. Użytkownik, przystępując do korzystania z danej Usługi oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin tj. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. Korzystanie przez Pacjenta/Użytkownika z danej Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. Umowa o Usługę Konsultacji Online jest umową o udzielenie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 2 ust. 4 Ustawy o zawodzie lekarza i mają do niej zastosowanie przepisy tych ustaw, a także przepisy Ustawy o prawach pacjenta.

4. Umowa o Usługę Konsultacji Online jest zawierana w sposób wskazany w art. 8 w momencie akceptacji Regulaminu.

5. Umowa o udzielenie świadczenia w ramach Wizyty Stacjonarnej jest zawierana w sposób wskazany w art. 8c Regulaminu.

6. Przychodnia może rozwiązać Umowę o Usługę Konsultacji Online lub o udzielenie świadczenia w ramach Wizyty Stacjonarnej w przypadku naruszenia przez Pacjenta niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku uprzedniego pobrania opłaty od Pacjenta, jeżeli usługa nie została jeszcze wykonana, zostanie ona zwrócona.

## **VI. Konto Pacjenta**

1. Pacjent/Użytkownik może założyć Konto Pacjenta po wejściu na stronę internetową [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl) za pośrednictwem dedykowanej zakładki „Konto pacjenta” (lub o innej podobnej nazwie) lub w trakcie składania zamówienia na Usługę Konsultacji Online.

2. W celu założenia Konta Pacjenta Pacjent/Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Danych Pacjenta, podanie hasła oraz akceptację Regulaminu.

3. Obowiązkiem Pacjenta/Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Podanie niepełnych danych uniemożliwia założenie Konta Pacjenta.
5. Pacjent ma obowiązek posługiwać się danymi dotyczącymi wyłącznie jego osoby. Nie dotyczy to sytuacji, gdy rodzic lub opiekun prawny dziecka zakłada Konto Pacjenta w celu dokonania Rejestracji na Wizytę Stacjonarną dziecka.
6. Podanie nieprawdziwych danych stanowi naruszenie Regulaminu i stanowi podstawę odmowy świadczenia Usługi Konsultacji Online lub Usługi Rejestracji na Wizytę Stacjonarną. Podanie danych innej osoby może stanowić podstawę odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, osoby posługującej się takimi danymi.
7. W celu zalogowania się do Konta Pacjenta Użytkownik powinien po wejściu na stronę internetową skorzystać z dedykowanej zakładki „Logowanie” (lub o innej podobnej nazwie). Danymi logowania są adres email Użytkownika podany w Formularzu Danych Pacjenta oraz ustalone hasło.
8. Pacjent/Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować dane podane w Formularzu Danych Pacjenta w przypadku ich zmiany.
9. Dane logowania Użytkownika są prywatne i poufne, Przychodnia nie ma dostępu do hasła, a Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych logowania przed dostępem osób nieuprawnionych.
10. Zabronione jest udostępnianie swojego Konta Pacjenta innym Pacjentom/Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont Pacjenta należących do innych Użytkowników. W przypadku podejrzenia naruszenia prywatności Konta Pacjenta Pacjent/Użytkownik powinien zgłosić ten fakt Przychodni.
11. Użytkownik może w każdym czasie bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Konto Pacjenta. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Przychodnią za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@centrummedyczne7.pl](mailto:biuro@centrummedyczne7.pl) złożyć dyspozycję usunięcia Konta Pacjenta.
12. W przypadku podejrzenia podszycia się przez Pacjenta/Użytkownika pod inną osobę Lekarz może zażądać od Pacjenta/Użytkownika poddania się Weryfikacji Tożsamości. Przychodnia zastrzega, że w przypadku nie poddania się przez Użytkownika Weryfikacji Tożsamości, Konto Pacjenta zostanie usunięte.
13. Przychodnia zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta Pacjenta w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu przez Pacjenta/Użytkownika lub osobę korzystającą z Konta Pacjenta.
14. Usunięcie Konta Pacjenta nie uniemożliwia Pacjentowi/Użytkownikowi powtórzenia założenia nowego Konta Pacjenta.

## VII. Weryfikacja Tożsamości

1. W każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia podszycia się przez Pacjenta/Użytkownika pod inną osobę, Lekarz może zażądać od Pacjenta/Użytkownika poddania się Weryfikacji Tożsamości.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Lekarz poinstruuje Pacjenta co do sposobu postępowania w celu dokonania Weryfikacji Tożsamości a Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami Lekarza. Wśród dostępnych Narzędzi Weryfikacyjnych Przychodnia udostępnia:

### **Wideoverifyfikacja**

3. W celu poddania się Weryfikacji Tożsamości narzędziem Wideoweryfikacji Pacjent/Użytkownik powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
4. W celu poddania się Weryfikacji Tożsamości narzędziem Wideoweryfikacji Użytkownik zostanie poproszony o zrobienie za pośrednictwem dedykowanego narzędzia wideo lub przesłanie w formacie pdf. lub jpg. dwóch zdjęć (plików graficznych) przedstawiających:

#### **Pierwsze zdjęcie:**

- a. twarz Użytkownika, trzymającego obok twarzy dokument tożsamości awersem (przodem) do aparatu, przy czym zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania:
  - i. zdjęcie powinno zostać zrobione w dniu poddawania się Weryfikacji Tożsamości;
  - ii. na zdjęciu Użytkownik nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szklami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie
  - iii. zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) i dobrze widoczną twarz
  - iv. dokument tożsamości powinien być skierowany awersem (przodem) do aparatu
  - v. zdjęcie powinno być dobrej jakości umożliwiając skuteczną identyfikację Użytkownika (porównanie twarzy Użytkownika z twarzą widoczną na zdjęciu znajdującym się na dokumencie tożsamości)
  - vi. zdjęcie powinno umożliwiać odczytanie danych znajdujących się na awersie (przodzie) dokumentu tożsamości

#### **Drugie zdjęcie:**

- b. rewers (tył) dokumentu tożsamości, przy czym zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania:
  - i. dokument tożsamości powinien być skierowany rewersem (tyłem) do aparatu
  - ii. zdjęcie powinno być dobrej jakości i umożliwiać odczytanie danych znajdujących się na rewersie (tył) dokumentu tożsamości.

5. Przychodnia informuje, że zdjęcia przesyłane przez Pacjentów/Użytkowników w celu przeprowadzenia Weryfikacji Tożsamości są trwale usuwane z baz Przychodni niezwłocznie po dokonaniu Weryfikacji Tożsamości.

6. Zrobienie zdjęcia za pośrednictwem dedykowanego narzędzia wideo wymaga od Pacjenta/Użytkownika dostępu do urządzenia końcowego wyposażonego w kamerę lub aparat fotograficzny.



7. Przesłanie zdjęcia nie spełniającego wymagań opisanych w ustępie 7 uniemożliwia dokonanie Weryfikacji Tożsamości.

8. W przypadku gdy nie jest możliwe skuteczne zweryfikowanie tożsamości pacjenta w wyżej opisany sposób, lub gdy po przeprowadzeniu Weryfikacji Tożsamości pacjenta w wyżej opisany sposób lekarz nie ma pewności co do tożsamości pacjenta, lekarz może poprosić pacjenta o wykonanie dodatkowych czynności celem weryfikacji jego tożsamości lub odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego.

9. Nie poddanie się Weryfikacji Tożsamości, w przypadku gdy zażądał tego Lekarz, skutkuje niemożnością świadczenia Usługi Konsultacji Online.

6. Po przeprowadzeniu Weryfikacji Tożsamości lekarz zamieszcza stosowny wpis na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta.

11. Weryfikacja tożsamości w przypadku wizyty stacjonarnej:

a. pracownik recepcji może poprosić pacjenta o okazanie dowodu osobistego w celu przepisania danych do systemu i prawidłowego przypisania wizyty do właściwej osoby;

b. dane są przepisywane ręcznie i nie są kopiowane ani skanowane, jedynie służą do identyfikacji i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta;

c. pacjent może odmówić okazania dokumentu, co jednak może skutkować odmową rejestracji wizyty ze względu na brak możliwości weryfikacji danych.

## **VIII. Zasady Udzielania Konsultacji Online**

1. Usługi Konsultacji Online są świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi Pacjentom przez Lekarzy bez fizycznego kontaktu pomiędzy nimi, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych i systemów łączności – w postaci strony internetowej [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl) oraz poprzez kontakt telefoniczny Lekarza z Pacjentem.

2. Zawarcie Umowy o Usługę Konsultacji Online następuje poprzez wypełnienie i wystanie Wstępnego Formularza Medycznego na stronie internetowej oraz dokonanie płatności.

3. Przychodnia informuje, że podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych we Wstępnym Formularzu Medycznym może prowadzić do błędnej diagnozy lub błędnego doboru leczenia i w efekcie stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Pacjenta/Użytkownika.

4. Warunkiem zawarcia Umowy o Usługę Konsultacji Online jest:

a. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowanie

b. wyrażenie przez Pacjenta zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Konsultacji Online (wyrażenia zgody na badanie oraz na udzielenie świadczenia zdrowotnego drogą teleinformatyczną) oraz złożenie oświadczenia o potwierdzającego, że Pacjent rozumie, iż udzielenie świadczenia zdrowotnego odbywa się na odległość i w tym kontekście, nie zastępuje osobistego badania lekarskiego,

c. zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych,  
d. dokonanie płatności.

5. Nie wykonanie, niepełne lub nieprawidłowe wykonanie przez Pacjenta/Użytkownika którejkolwiek z czynności wymienionych w ustępie 2 i 4 skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usługi Konsultacji Online przez Przychodnię i w żadnym wypadku nie prowadzi do zawarcia Umowy o Usługę Konsultacji Online.

6. Przychodnia prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o prawach pacjenta. Pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji Medycznej. Szczegółowe zasady dostępu Pacjenta do dokumentacji Medycznej są opisane w Regulaminie Organizacyjnym oraz w Informacji o Prawach Pacjenta dostępnych na stronie internetowej.

7. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem lekarzy w rozumieniu przepisów Ustawy o zawodzie lekarza.

## **IX. Rejestracja na Wizytę Stacjonarną**

1. Wizyta Stacjonarna obejmuje udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie osobistego kontaktu Pacjenta z Lekarzem.

2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych w formie Wizyt Stacjonarnych wyłącznie w wyznaczonych gabinetach lekarskich.

3. Informacja o aktualnych lokalizacjach w których znajdują się gabinety lekarskie wyznaczone do udzielania świadczeń zdrowotnych w formie Wizyt Stacjonarnych, znajduje się na stronie internetowej [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl).

4. Rejestracja na Wizytę Stacjonarną może odbyć się poprzez:

- a. Osobistą wizytę w recepcji Przychodni,
- b. Telefonicznie dzwoniąc na numer umożliwiający rejestrację,
- c. Elektronicznie poprzez wysyłkę poczty e-mail na adres elektroniczny Przychodni bądź poprzez stronę [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl). Przy wyborze takiej formy Pacjent/Użytkownik powinien wybrać na stronie odpowiednią zakładkę, oraz przejść przez proces rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

5. Warunkiem dokonania rejestracji na Wizytę Stacjonarną poprzez stronę internetową jest:

- a. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowanie
- b. zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych.

6. W celu dokonania rejestracji na Wizytę Stacjonarną Pacjent wybiera datę oraz godzinę, w których chce odbyć Wizytę Stacjonarną.

7. Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą mailową lub SMS, na dane kontaktowe podane przy rejestracji.



8. Pacjent ma obowiązek stawić się w celu odbycia Wizyty Stacjonarnej w wybranym miejscu oraz czasie. W przypadku gdy Pacjent nie stawi się na Wizytę Stacjonarną we wskazanym dniu ciągu 30 minut od wybranej godziny, Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia Pacjenta, a usługę uważa się za wykonaną.

9. Pacjent dokonuje Płatności za Wizytę Stacjonarną bezpośrednio po jej zakończeniu w siedzibie Przychodni.

## **X. Płatności**

1. Opłaty za Usługi są uregulowane w Cenniku znajdującym się na stronie internetowej. Ceny Usług podane w Cenniku są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.

2. Przychodnia jednostronnie ustala Opłaty za Usługi, oraz może je dowolnie zmieniać. Nowa wysokość Opłat za Usługi obowiązuje od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej.

3. Płatność za Usługę Konsultacji Online jest pobierana w trakcie składania zamówienia na Stronie internetowej.

4. Pacjent/Użytkownik jest informowany o momencie uiszczenia płatności i ma możliwość rezygnacji z Usługi Konsultacji Online przed jej uiszczeniem.

5. Zwroty za niewykonaną wizytę przysługują Pacjentowi/Użytkownikowi w następujących sytuacjach:

- a. brak rozpoczęcia wizyty,
- b. niestawienie się lekarza mającego przeprowadzić konsultację/badanie,
- c. problemy techniczne uniemożliwiające przeprowadzenie wizyty (po stronie Przychodni),
- d. odwołanie wizyty przez Pacjenta/Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, ale nie krótszym niż 24 godziny przed planowaną wizytą.

6. W celu otrzymania zwrotu płatności za niewykonaną jeszcze Usługę Konsultacji Online Pacjent/Użytkownik powinien przestać na adres e-mail Przychodni: [kontakt@centrummedyczne7.pl](mailto:kontakt@centrummedyczne7.pl). oświadczenie o woli rozwiązania Umowy o Usługę Konsultacji Online ze wskazaniem numeru zamówienia, wygenerowanego i wyświetlonego Użytkownikowi po dokonaniu płatności.

7. Przychodnia weryfikuje zasadność wypłacenia Pacjentowi/Użytkownikowi zwrotu za niewykonaną usługę a następnie podejmuje decyzję o zwrocie należności.

8. W sytuacji, kiedy zostanie podjęta decyzja o odmowie zwrotu za niewykonaną usługę Przychodnia jest obowiązana o tym fakcie powiadomić Pacjenta/Użytkownika wraz z uzasadnieniem tej decyzji.

9. Zwrot płatności za niewykonaną Usługę Konsultacji Online zostanie dokonany w terminie do 5 dni roboczych, od momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ustępie 5.

10. Płatności realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Zewnętrznego Operatora Płatności.

11. Zewnętrznymi Operatorami Płatności obsługującymi płatności dokonywane za pośrednictwem strony internetowej są:

a. U.S. Bank Europe Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wyznaczonym przedmiocie działalności), Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (02-515), ul. Puławska 17, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287836, REGON 300649197, NIP 2090000825, o kapitale zakładowym w wysokości 6 400 001,00 EUR. Podmiot prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą handlową Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

12. Płatności realizowane są na podstawie oraz z zgodnie z Regulaminem właściwego Zewnętrznego Operatora Płatności.

13. W celu dokonania płatności Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do serwisu rozliczeniowego Zewnętrznego Operatora Płatności.

14. Za dokonanie płatności Przychodnia nie pobiera od Pacjenta/Użytkownika opłat.

15. Przychodnia przyjmuje reklamacje Użytkowników dotyczące płatności. Reklamacje dotyczące płatności należy składać w trybie określonym w art. 14 Regulaminu. Przepisy art. 15 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

## **XI. Prawo odstąpienia od Umowy**

1. Przychodnia informuje Pacjenta/Użytkownika, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Konsultacji Online po wykonaniu przez Lekarza objętej nią usługi.

2. Pacjent/Użytkownik zostaje poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy Konsultacji Online przed jej zawarciem oraz wyraża zgodę na taki stan rzeczy poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu.

3. Po wykonaniu Usługi Pacjent/Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Konsultacji Online, co oznacza, że uiszczona przez Pacjenta/Użytkownika płatność nie podlega zwrotowi.

4. W pozostałych przypadkach (innych niż opisane w ust 1- 3 powyżej) z uwagi na to, że Umowa Konsultacji Online jest umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa Pacjent/Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Pacjent/Użytkownik powinien wystąpić do Przychodni oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego terminu.

6. Pacjent/Użytkownik chcący złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może wykorzystać w tym celu wzór formularza znajdujący się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane:

- a. Listem na adres siedziby Przychodni tj. ul. Powstańców Warszawy 7/1.5 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- b. Mailem na adres e-mail: [kontakt@centrummedyczneZ.pl](mailto:kontakt@centrummedyczneZ.pl).

## **XII. Dokumentacja zakupu Usługi**

1. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupu Usługi Konsultacji Online oraz Wizyty Stacjonarnej są:

- a. elektroniczne potwierdzenie płatności generowane i wysyłane przez Zewnętrznego Operatora Płatności, na adres e-mail podany przez Użytkownika

albo

- b. faktura

2. W celu otrzymania faktury, Użytkownik powinien przestać prośbę o doręczenie faktury w formie elektronicznej, na adres e-mail: [kontakt@centrummedyczneZ.pl](mailto:kontakt@centrummedyczneZ.pl). Wystanie prośby o doręczenie faktury w formie elektronicznej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej.

## **XIII. Zasady odpowiedzialności**

1. Przychodnia oraz Pacjent/Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku:

- udostępnienia przez Pacjenta/Użytkownika lub osobę trzecią Treści Bezprawnych za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej.
- uniemożliwienia Pacjentowi/Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej z powodu zamieszczenia przez tego Pacjenta/Użytkownika Treści Bezprawnych.
- niezgodnego z Regulaminem działania lub zaniechania Pacjentów/Użytkowników w tym w szczególności za podanie przez Pacjenta/Użytkownika w Formularzach nieprawdziwych lub niepełnych danych.
- działania osób trzecich korzystających w sposób nieuprawniony lub bezprawny ze strony [www.centrummedyczne.pl](http://www.centrummedyczne.pl).
- okoliczności, za które Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).

3. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi lub zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, pozostające poza kontrolą stron bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, wojny, epidemie, awarie sieci Internet lub zewnętrznych systemów teleinformatycznych itp. Terminy wykonania zobowiązań ulegają wówczas przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. Strona starająca się o zwolnienie od odpowiedzialności, niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy, powiadomi dostępnymi kanałami informacyjnymi drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji zobowiązań.

#### **XIV. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną**

1. Pacjent/Użytkownik może składać reklamacje dotyczące w zakresie poprawnego działania strony internetowej na zasadach określonych w niniejszym artykule.

2. Użytkownik składa reklamacje do Przychodni za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail: [kontakt@centrummedyczneZ.pl](mailto:kontakt@centrummedyczneZ.pl).

3. W treści reklamacji Pacjent/Użytkownik powinien:

- a. Podać swoje dane identyfikacyjne (co najmniej imię i nazwisko oraz datę urodzenia lub PESEL)
- b. Wskazać czego dotyczy reklamacja (opisać nieprawidłowo działającą funkcjonalność strony internetowej ze wskazaniem dokładnej daty i godziny jej wystąpienia)
- c. Wskazać ewentualne żądanie

4. W przypadku reklamacji dotyczącej płatności, o której mowa w art. 11 ust. 11 Regulaminu, reklamacja powinna zawierać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, data transakcji, reklamowana kwota oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

5. Zgłoszenie reklamacji niezawierającej informacji wskazanych w ust. 3 pkt a i b lub ust. 4 uniemożliwia jej rozpatrzenie. Reklamacje niezawierające tych informacji nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

8. Przychodnia dąży do wszelkich starań aby udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej wpływu.

## XV. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów/Użytkowników przez Przychodnię zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej.

## XVI. Informacja o zagrożeniach związanych z aktywnością w internecie

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z występowaniem szczególnych zagrożeń, na których działanie narażony jest każdy Pacjent/Użytkownik decydujący się na korzystanie ze strony internetowej. Zagrożenia te wynikają z faktu, iż mamy do czynienia z usługami elektronicznymi istniejącą i funkcjonującą w sieci Internet. Zagrożenia mają charakter potencjalny i niezależny od Przychodni oraz mogą wystąpić pomimo stosowania przez Przychodnię infrastruktury zabezpieczającej. Do przykładowych zagrożeń, na które narażeni są Pacjenci/Użytkownicy, należą:

a. działanie złośliwego oprogramowania (ang. malware) mającego szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika, w szczególności:

- i. wirusów
- ii. robaków (ang. worms)
- iii. wabbitów
- iv. backdoorów
- v. oprogramowania szpiegującego (ang. spyware)
- vi. exploitów
- vii. rootkitów
- viii. rejestratorów klawiszy (ang. keyloggers)
- ix. oprogramowania szantażującego (ang. ransomware)

b. otrzymywanie drogą elektroniczną niechcianej/ niezamówionej informacji (ang. spam)

c. phishing – metoda oszustwa internetowego, polegająca na podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej), środków płatniczych albo nakłonienia ofiary oszustwa do określonych działań

2. W celu zabezpieczenia się przed zagrożeniami, o których mowa w ustępie 1, Pacjenci/Użytkownicy powinni w szczególności:

- a. używać oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu firewall,
- b. stale aktualizować oprogramowanie antywirusowe oraz przeglądarkę internetową,
- c. nie otwierać załączników pocztowych niewiadomego pochodzenia,
- d. czytać licencje instalowanych aplikacji,
- e. regularnie skanować urządzenia programem antywirusowym i skanerami wykrywającymi szkodliwe oprogramowanie,
- f. przy płatnościach drogą elektroniczną upewniać się, że transmisja danych jest szyfrowana,
- g. używać oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,
- h. zachować szczególną ostrożność w czasie użytkowania sieci, zwłaszcza przy kontakcie z jakimkolwiek oprogramowaniem lub plikami niewiadomego pochodzenia.

3. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent/Użytkownik (pliki cookies), zawarte są w Polityce cookies zamieszczonej na stronie internetowej [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl).

## **XVII. Postanowienia końcowe**

1. Przychodnia zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi a także ze względu na ewentualne awarie i czynności niezbędne do ich usunięcia

b. wysyłania na adres e-mail Pacjentów/Użytkowników komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, dotyczących działania strony internetowej i świadczeniem Usług Konsultacji Online, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu

c. przeniesienia praw do strony internetowej na inny podmiot.

2. Pacjent/Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta/Użytkownika usługi telekomunikacyjne.

3. Przychodnia uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia:

a. okoliczności siły wyższej (np. klęska żywiołowa, stan klęski żywiołowej, wojna, stan wojenny, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, stan wyjątkowy, strajki, zamieszki, epidemia, pandemia, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii).

b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, transakcji zawieranych na odległość, świadczeń zdrowotnych, działalności leczniczej).

c. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

4. Przychodnia poinformuje Pacjenta/Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie widocznej informacji na stronie internetowej [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl). Pacjent/Użytkownik będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 7 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres e-mail Przychodni ([kontakt@centrummedyczne7.pl](mailto:kontakt@centrummedyczne7.pl)). Wypowiedzenie skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usług Konsultacji Online. W takiej sytuacji Przychodnia usunie Konto Pacjenta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie wpływa na ważność czynności dokonanych przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.



3. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent/Użytkownik (pliki cookies), zawarte są w Polityce cookies zamieszczonej na stronie internetowej [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl).

## XVIII. Postanowienia końcowe

1. Przychodnia zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi a także ze względu na ewentualne awarie i czynności niezbędne do ich usunięcia

b. wysyłania na adres e-mail Pacjentów/Użytkowników komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, dotyczących działania strony internetowej i świadczeniem Usług Konsultacji Online, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu

c. przeniesienia praw do strony internetowej na inny podmiot.

2. Pacjent/Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta/Użytkownika usługi telekomunikacyjne.

3. Przychodnia uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia:

a. okoliczności siły wyższej (np. klęska żywiołowa, stan klęski żywiołowej, wojna, stan wojenny, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, stan wyjątkowy, strajki, zamieszki, epidemia, pandemia, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii).

b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, transakcji zawieranych na odległość, świadczeń zdrowotnych, działalności leczniczej).

c. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

4. Przychodnia poinformuje Pacjenta/Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie widocznej informacji na stronie internetowej [www.centrummedyczne7.pl](http://www.centrummedyczne7.pl). Pacjent/Użytkownik będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 7 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres e-mail Przychodni ([kontakt@centrummedyczne7.pl](mailto:kontakt@centrummedyczne7.pl)). Wypowiedzenie skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usług Konsultacji Online. W takiej sytuacji Przychodnia usunie Konto Pacjenta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie wpływa na ważność czynności dokonanych przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

**ZAŁĄCZNIK NR 1****- WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY**

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

**Centrum Medyczne 7**

CM7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Powstańców Warszawy 7/1.5

26-110 Skarżysko-Kamienna

kontakt@centrummedyczne7.pl

Ja/My (\*) niniejszym informuję / informujemy (\*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (\*):

.....

Data zawarcia umowy (\*) / odbioru (\*):

.....

Imię i nazwisko Pacjenta / Użytkownika:

.....

Adres Pacjenta / Użytkownika:

.....

\*niepotrzebne skreślić

.....  
**Data i Podpis Pacjenta/Użytkownika**

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 797-097-487  
797-127-487

 kontakt@centrummedyczne7.pl

 ul. Powstańców Warszawy 7/1.5  
26-110 Skarżysko-Kamienna

 www.centrummedyczne7.pl

PWDL: 000000291119

KRS: 0001177361

REGON: 541934650

NIP: 6631891951